

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๔๗๗๗



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๖๙๐๒ (๑๗)/๗๖๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศูนย์บริการวิชาการ แจ้งว่า ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ปฏิบัติงานให้บริการความรู้และวิทยาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา หรือเพื่อให้บริการทางวิชาการ การรับดำเนินการโครงการและรับเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกและในการได้มาซึ่งภารกิจต่าง ๆ นั้น จะมีคณาจารย์ ซึ่งเป็นประธานโครงการตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ เป็นผู้ดำเนินการยื่นข้อเสนอและบริหารโครงการตามงบประมาณที่รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งศูนย์บริการทางวิชาการ มีหน้าที่เพียงผ่านเงินงบประมาณดำเนินงานจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างไปยังประธานโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกิจกรรมต่าง ๆ มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็น ดังนี้

๑. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีความประสงค์ให้นักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการวิจัย

/และ ...

และพัฒนาดังกล่าว มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง จึงมีต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ทำการวิจัยเองหรือรับจ้างทำการวิจัย หรือเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการซึ่งต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือเพื่อให้บริการทางวิชาการ เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ

๒. จากหลักการข้างต้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศูนย์บริการทางวิชาการ เป็นผู้ทำการวิจัยเอง หรือรับจ้างการทำวิจัย หรือเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการ ซึ่งต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือเพื่อให้บริการทางวิชาการ เป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ กรณีนี้จึงเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖